

CONCURSO DO



Direito Administrativo



Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



Olá, concurseiro! Esse material tem como objetivo te ajudar na sua aprovação no INSS. Lembre-se de utilizar também o cronograma para facilitar seus estudos. Boa sorte!



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



ÍNDICE

1. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios; Estado, governo e Administração pública
2. Poderes administrativos
3. Ato administrativo
4. Controle da administração pública
5. Organização administrativa da União; administração direta e indireta.
6. Agentes públicos
7. Serviços públicos
8. Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo).



1. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios.

O **Direito Administrativo** é o ramo do direito público que regula as atividades administrativas do Estado, suas relações com os particulares e a organização de seus órgãos e agentes. Ele visa garantir que a Administração Pública atue de acordo com os princípios legais, promovendo o interesse público e assegurando os direitos dos cidadãos. A seguir, detalharemos o conceito, as fontes e os princípios fundamentais que orientam este ramo do direito.

1. Conceito de Direito Administrativo

O Direito Administrativo pode ser definido como o conjunto de normas e princípios que regem a organização e o funcionamento da Administração Pública, bem como as relações desta com os particulares. Sua função principal é garantir a legalidade e a eficiência das ações do Estado em prol do interesse coletivo.

De forma mais objetiva, ele disciplina:

- A estruturação dos órgãos e entidades da Administração Pública.
- A relação entre a Administração e os administrados.
- A execução de serviços públicos.
- A gestão de recursos públicos.
- A regulação dos contratos e licitações administrativas.

2. Fontes do Direito Administrativo

As fontes do Direito Administrativo são os meios pelos quais se manifestam as normas e princípios que regem a Administração Pública. Elas podem ser divididas em **fontes primárias** e **fontes secundárias**.

Fontes Primárias:

- **Constituição Federal:** É a principal fonte do Direito Administrativo. Ela estabelece os princípios e normas fundamentais que regem a Administração Pública, como os direitos dos cidadãos, a organização do Estado e os limites da atuação administrativa.
- **Leis:** As leis complementam a Constituição, detalhando regras específicas para a atuação da Administração. Exemplo de leis relevantes incluem a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).
- **Decretos:** São atos administrativos normativos expedidos pelo chefe do Poder Executivo para regulamentar leis, garantindo sua aplicação prática.

Fontes Secundárias:

- **Jurisprudência:** São as decisões reiteradas dos tribunais em questões administrativas. A jurisprudência desempenha um papel importante na interpretação e aplicação das leis administrativas.
- **Doutrina:** Representa os estudos e as interpretações de juristas sobre o Direito Administrativo, influenciando a aplicação e o desenvolvimento das normas.
- **Costumes:** São práticas reiteradas no âmbito da Administração Pública que, com o tempo, adquirem caráter normativo.

3. Princípios do Direito Administrativo

Os princípios do Direito Administrativo são os fundamentos que orientam a atuação da Administração Pública. Eles estão previstos tanto na **Constituição Federal** como em normas infraconstitucionais e são fundamentais para garantir uma atuação ética, transparente e eficiente do Estado.

Princípio da Legalidade: A Administração Pública só pode agir conforme a lei. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o administrador público só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Esse princípio está previsto no **Art. 37, caput, da Constituição Federal**.

Princípio da Impessoalidade: Implica que a Administração deve tratar todos os administrados de forma igualitária, sem favoritismos ou perseguições. As decisões e ações administrativas devem visar exclusivamente o interesse público, e não o interesse pessoal do administrador ou de terceiros. O **Art. 37, caput, da CF** também traz esse princípio.

Princípio da Moralidade: Estabelece que, além de obedecer à lei, a Administração deve atuar de acordo com padrões éticos de boa-fé, honestidade e probidade. Uma ação administrativa pode ser legal, mas imoral, e, portanto, nula. Esse princípio está previsto no **Art. 37, caput, da CF**.

Princípio da Publicidade: As ações da Administração Pública devem ser transparentes, assegurando que os cidadãos tenham acesso às informações e aos atos administrativos. A exceção ocorre apenas quando houver sigilo necessário para a proteção de informações estratégicas. O **Art. 37, caput, da CF** também disciplina esse princípio.

Princípio da Eficiência: Determina que a Administração Pública deve realizar suas atividades com o máximo de desempenho e qualidade, sempre buscando resultados positivos e a otimização dos recursos públicos. O **Art. 37, caput, da CF**, após a Emenda Constitucional nº 19/98, incluiu expressamente esse princípio.

Princípio da Supremacia do Interesse Público: Esse princípio implícito no ordenamento jurídico estabelece que o interesse público sempre deve prevalecer sobre o interesse privado nas ações da Administração Pública. Ele justifica, por exemplo, a possibilidade de desapropriação de bens particulares para atender ao interesse coletivo.

Princípio da Autotutela: A Administração Pública tem o poder e o dever de controlar e revisar seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais ou revogando os que se tornarem inconvenientes ou inoportunos. Este princípio é consagrado na **Súmula 473 do STF**, que dispõe: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Princípio da Continuidade do Serviço Público: Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua e regular, sem interrupções. A Administração Pública deve assegurar que serviços essenciais não sejam interrompidos, exceto em situações excepcionais previstas em lei.

O estudo de **Estado, Governo e Administração Pública** é fundamental para compreender o funcionamento do poder público, sua estrutura organizacional, seus objetivos e princípios. Esses conceitos estão inter-relacionados, mas possuem características e funções distintas.

1. Estado

Conceito de Estado

O Estado é uma organização político-jurídica que detém soberania sobre um território, visando à promoção do bem comum. Ele é o ente responsável por criar e aplicar normas, preservar a ordem e garantir os direitos fundamentais.

Elementos Constitutivos do Estado

Para que o Estado exista, são necessários três elementos essenciais:

1. **Território:**
 - Espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce sua soberania, incluindo o solo, subsolo, águas e espaço aéreo.
2. **Povo:**
 - Conjunto de indivíduos sujeitos às normas e à autoridade do Estado. O povo distingue-se de *população* (aspecto quantitativo) e *nação* (aspecto cultural e histórico).
3. **Governo Soberano:**
 - Conjunto de instituições que detêm poder supremo, exercendo autoridade e legitimidade dentro do território.

Poderes do Estado

Os poderes são as funções primordiais do Estado, organizados segundo a **Teoria da Tripartição dos Poderes**, de Montesquieu:

1. **Poder Legislativo:**
 - Cria normas gerais e abstratas.
 - Exemplo: Elaboração de leis no Congresso Nacional.
2. **Poder Executivo:**
 - Executa políticas públicas e administra os recursos do Estado.
 - Exemplo: Implementação de programas governamentais.
3. **Poder Judiciário:**
 - Resolve conflitos de interesse e aplica as leis.
 - Exemplo: Julgamento de processos judiciais.

Fins do Estado

- Garantir a ordem pública e a segurança.
- Promover o bem-estar social e o desenvolvimento.
- Resguardar os direitos fundamentais.

2. Governo

Conceito de Governo

O governo é o conjunto de órgãos e agentes que exercem o poder político do Estado. Ele administra a coisa pública, orienta políticas públicas e promove o cumprimento das normas jurídicas.

Formas de Governo

1. **República:**
 - Caracterizada pela temporariedade dos mandatos e pela eleição dos governantes.
 - Exemplo: Brasil.
2. **Monarquia:**
 - O poder é hereditário e vitalício, concentrado em um monarca.
 - Exemplo: Reino Unido.

Sistemas de Governo

1. **Presidencialismo:**
 - O chefe de Estado (Presidente) acumula as funções de chefe de governo, sendo eleito diretamente.
 - Exemplo: Brasil.
2. **Parlamentarismo:**
 - O chefe de Estado (Monarca ou Presidente) é distinto do chefe de governo (Primeiro-Ministro), que é escolhido pelo Parlamento.
 - Exemplo: Reino Unido.

Funções do Governo

- Elaborar e executar políticas públicas.
- Representar o Estado interna e externamente.
- Assegurar a ordem jurídica e o cumprimento das leis.

3. Administração Pública

Conceito de Administração Pública

A Administração Pública é o conjunto de órgãos, entidades e agentes responsáveis por executar políticas públicas e prestar serviços à sociedade. Ela age em nome do interesse público, sendo regida por princípios constitucionais e legais.

Natureza Jurídica

A Administração Pública possui natureza **bifronte**:

- **Direito Público:** Prevalece na sua atuação, estabelecendo normas de hierarquia, controle e prevalência do interesse coletivo.
- **Direito Privado:** É aplicado em situações específicas, como contratos administrativos e gestão patrimonial.

Fins da Administração Pública

- Promover o bem-estar social.
- Garantir direitos fundamentais.
- Prestar serviços públicos de qualidade.
- Proteger o patrimônio público e os recursos naturais.

Princípios da Administração Pública

Os princípios fundamentais estão previstos no **Art. 37 da Constituição Federal**. O acrônimo **LIMPE** resume os principais:

1. **Legalidade:**
 - A Administração só pode agir conforme a lei.
2. **Impessoalidade:**
 - As ações devem atender ao interesse público, sem favorecimentos.
3. **Moralidade:**
 - A Administração deve agir com ética e integridade.
4. **Publicidade:**
 - Os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao público.
5. **Eficiência:**
 - A Administração deve buscar os melhores resultados com os menores custos.

4. Organização do Estado e da Administração Pública

Organização do Estado

O Brasil é uma **República Federativa**, composta por:

1. **União:**
 - Responsável pelas competências gerais e internacionais do Estado.
2. **Estados:**
 - Exercem autonomia administrativa e legislativa.
3. **Municípios:**
 - Gerenciam interesses locais, como transporte público e educação básica.
4. **Distrito Federal:**
 - Acumula competências estaduais e municipais.

Administração Direta e Indireta

1. **Administração Direta:**
 - Conjunto de órgãos subordinados diretamente aos entes federativos (União, Estados, Municípios e Distrito Federal).
 - Exemplos: Ministérios, secretarias estaduais e municipais.
2. **Administração Indireta:**
 - Entidades vinculadas à Administração Direta, mas com maior autonomia administrativa e financeira.
 - **Categorias:**
 - **Autarquias:** Instituições com funções específicas de interesse público. Exemplo: INSS.
 - **Fundações:** Voltadas a atividades culturais, educacionais ou científicas. Exemplo: IBGE.
 - **Empresas Públicas:** Empresas estatais voltadas a atividades econômicas. Exemplo: Correios.
 - **Sociedades de Economia Mista:** Capital público e privado. Exemplo: Petrobras.

5. Princípios Fundamentais do Estado e da Administração Pública

Além dos princípios constitucionais, a Administração Pública deve observar outros princípios implícitos e complementares, como:

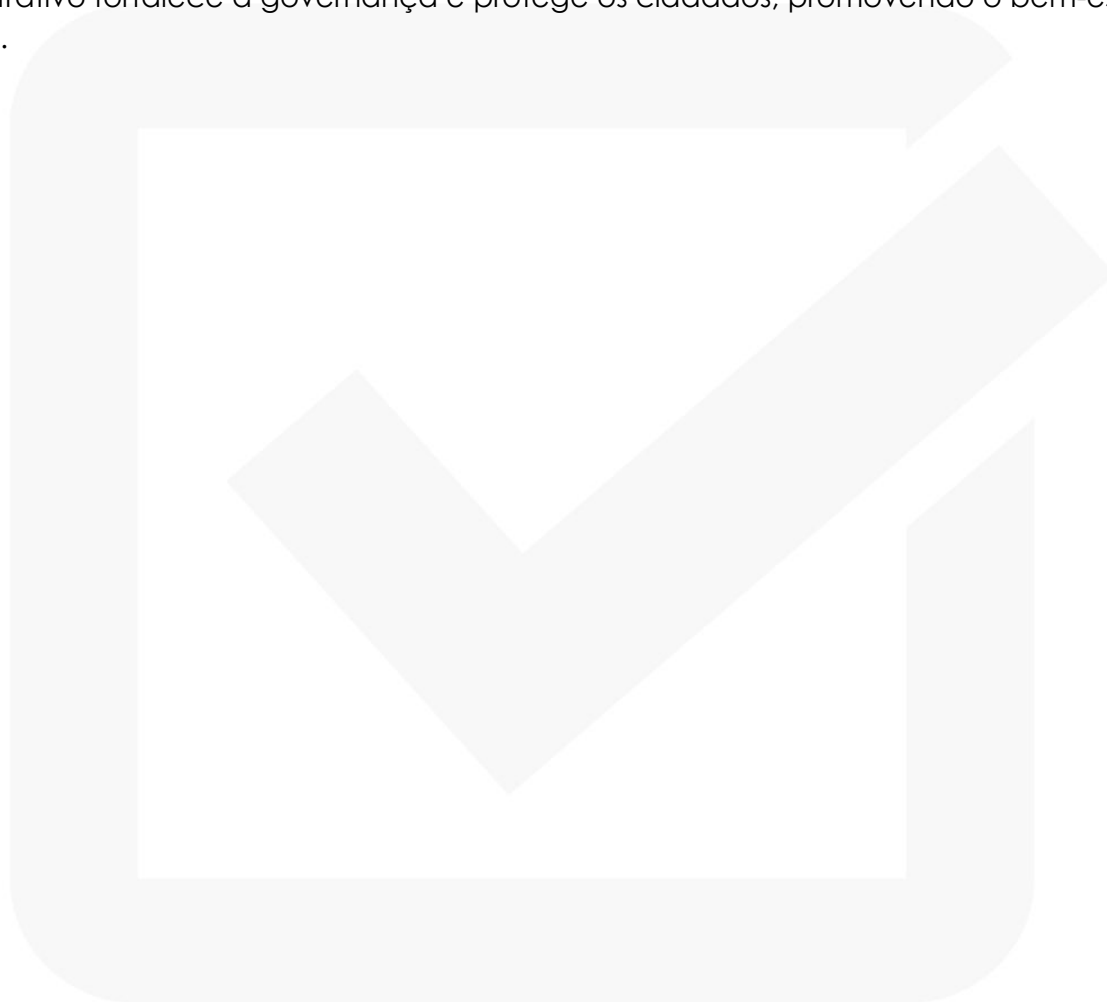
1. **Supremacia do Interesse Público:**
 - O interesse coletivo prevalece sobre os interesses individuais.
2. **Continuidade do Serviço Público:**
 - Os serviços públicos não podem ser interrompidos, exceto em situações previstas em lei.
3. **Razoabilidade e Proporcionalidade:**
 - As ações administrativas devem ser equilibradas e adequadas ao objetivo.
4. **Segurança Jurídica:**
 - Garante estabilidade e previsibilidade nas ações do Estado.

5. Transparência:

- Os atos públicos devem ser acessíveis à sociedade.

Conclusão

O Direito Administrativo regula a atuação da Administração Pública, assegurando a legalidade, moralidade, eficiência e transparência dos atos estatais. Ele fundamenta-se em princípios e normas que garantem a organização e o funcionamento adequado do Estado. O Estado, o Governo e a Administração Pública são interdependentes: o Estado é a entidade política e jurídica, o Governo conduz suas diretrizes e a Administração Pública executa as políticas e serviços essenciais à sociedade. Dessa forma, a correta aplicação do Direito Administrativo fortalece a governança e protege os cidadãos, promovendo o bem-estar coletivo.





2. Poderes administrativos

O poder administrativo representa uma prerrogativa especial de direito público (conjunto de normas que disciplina a atividade estatal) outorgada aos agentes do Estado, no qual o administrador público para exercer suas funções necessita ser dotado de alguns poderes. Esses poderes podem ser definidos como instrumentos que possibilitam à Administração cumprir com sua finalidade, contudo, devem ser utilizados dentro das normas e princípios legais que o regem. Vale ressaltar que o administrador tem obrigação de zelar pelo dever de agir, de probidade, de prestar contas e o dever de pautar seus serviços com eficiência.

Poder Hierárquico

O **Poder Hierárquico** é a prerrogativa especial da Administração Pública de organizar e escalonar seus órgãos e agentes de forma hierarquizada. Existe um escalonamento de poderes entre as pessoas e órgãos internamente na estrutura estatal. É pelo poder hierárquico que, por exemplo, um servidor está obrigado a cumprir ordem emanada de seu superior desde que não sejam manifestamente ilegais. Esse poder autoriza a delegação, a avocação, entre outras ações.

Competências da Administração Pública: a) Editar atos normativos (resoluções, portarias, instruções) para ordenar a atuação dos órgãos subordinados. b) Dar ordens aos subordinados, com o dever de obediência, salvo para os manifestamente ilegais. c) Controlar a atividade dos órgãos inferiores, verificando a legalidade de seus atos e o cumprimento de suas obrigações, permitindo anular os atos ilegais ou revogar os inconvenientes. d) Avocar atribuições que não sejam de competência exclusiva do órgão subordinado. e) Delegar atribuições que não lhe sejam privativas.

Poder Disciplinar

O **Poder Disciplinar** decorre do poder punitivo do Estado em decorrência de infração administrativa cometida por seus agentes ou por terceiros que mantenham vínculo com a Administração Pública. A aplicação de sanções para o agente que infringiu norma de caráter funcional é exercício do poder disciplinar. As sanções podem incluir advertência, suspensão, demissão, entre outras. É necessário que a decisão de aplicar ou não a sanção seja motivada e precedida de processo administrativo competente que garanta a ampla defesa e o contraditório ao acusado, evitando medidas arbitrárias da Administração Pública.

Poder Regulamentar

O **Poder Regulamentar** é o poder que tem os chefes do Poder Executivo de criar e editar regulamentos, de dar ordens e de editar decretos, com a finalidade de garantir a fiel execução à lei, sendo, portanto, privativa dos Chefes do Executivo e, em princípio, indelegável. A função do poder regulamentar é estabelecer detalhes e os procedimentos a serem adotados quanto ao modo de aplicação de dispositivos legais expedidos pelo Poder Legislativo, dando maior clareza aos comandos gerais de caráter abstratos presentes na lei.

Poder de Polícia

O **Poder de Polícia** é uma prerrogativa conferida à Administração Pública para condicionar, restringir e limitar o exercício de direitos e atividades dos particulares em nome dos interesses da coletividade. Possui base legal prevista no Código Tributário Nacional, o qual conceitua o Poder de Polícia.

Atributos do Poder de Polícia:

- **Discricionariedade:** A Administração Pública goza de liberdade para estabelecer, de acordo com sua conveniência e oportunidade, os limites impostos ao exercício dos direitos individuais e as sanções aplicáveis nesses casos.
- **Autoexecutoriedade:** A Administração Pública pode executar, por seus próprios meios, suas decisões, sem precisar de autorização judicial.
- **Coercibilidade:** A coercibilidade é um atributo que torna obrigatório o ato praticado no exercício do poder de polícia, independentemente da vontade do administrado.

Uso e Abuso de Poder

Sempre que a Administração extrapolar os limites dos poderes aqui expostos, estará cometendo uma ilegalidade. A ilegalidade traduz o abuso de poder que, por sua vez, pode ser punido judicialmente. O abuso de poder pode gerar prejuízos a terceiros, caso em que a Administração será responsabilizada. Todos os Poderes Públicos estão obrigados a respeitar os princípios e as normas constitucionais, qualquer lesão ou ameaça, outorga ao lesado a possibilidade do ingresso ao Poder Judiciário. A responsabilidade do Estado se traduz numa obrigação, atribuída ao Poder Público, de compor os danos patrimoniais causados a terceiros por seus agentes públicos tanto no exercício das suas atribuições quanto agindo nessa qualidade.

Desvio de Poder: O desvio significa o afastamento, a mudança de direção da que fora anteriormente determinada. Este tipo de ato é praticado por autoridade competente, que no momento em que pratica tal ato, distinto do que é visado pela norma legal de agir, acaba insurgindo no desvio de poder. Segundo Cretella Júnior: "o fim de todo ato administrativo, discricionário ou não, é o interesse público. O fim do ato administrativo é assegurar a ordem da Administração, que restaria anarquizada e comprometida se o fim fosse privado ou particular". Não se refere às situações que estejam evitadas de má-fé, mas sim quando a intenção do agente encontra-se viciada, podendo existir desvio de poder, sem que exista má-fé. Essa mudança de finalidade pode ocorrer nas seguintes modalidades: a. Quando o agente busca uma finalidade alheia ao interesse público; b. Quando o agente público visa uma finalidade que, no entanto, não é o fim pré-determinado pela lei que enseja validade ao ato administrativo.



3. Ato administrativo

Conceito: O ato administrativo é uma manifestação lícita e unilateral de vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça às vezes. Ele tem como fim adquirir, transferir, modificar ou extinguir direitos e obrigações.

Definições por Juristas:

- **Hely Lopes Meirelles:** "Toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria."
- **Maria Sylvia Zanella di Pietro:** "Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário."

Requisitos dos Atos Administrativos:

1. **Competência:** O ato deve ser praticado por um sujeito capaz e competente, sem impedimentos ou suspeições.
2. **Finalidade:** Deve atender ao interesse público, evitando abuso de poder.
3. **Forma:** Deve seguir uma forma específica, geralmente escrita, salvo exceções.
4. **Motivo:** O fato narrado no ato deve ser real e ocorrer como descrito.
5. **Objeto lícito:** O resultado que se visa alcançar deve ser legal.

Atributos dos Atos Administrativos:

1. **Presunção de Legitimidade:** Os atos são considerados válidos até prova em contrário.
2. **Imperatividade:** Pode gerar obrigações unilaterais aos administrados.
3. **Exigibilidade:** Pode ser exigido sob ameaça de sanção.
4. **Autoexecutoriedade:** Pode ser executado pela administração sem recurso ao Judiciário.

Classificação dos Atos Administrativos:

- **Quanto à composição da vontade:**
 - Simples
 - Complexo
 - Composto
- **Quanto à formação:**
 - Unilaterais
 - Bilaterais
 - Multilaterais

- **Quanto à posição jurídica da Administração:**

- Atos de império
- Atos de gestão

- **Quanto à natureza das situações jurídicas:**

- Atos-regra
- Atos subjetivos
- Atos-condição

- **Quanto ao grau de liberdade:**

- Atos vinculados
- Atos discricionários

- **Quanto aos efeitos:**

- Constitutivo
- Declaratório
- Modificativo
- Extintivo

- **Quanto à situação de terceiros:**

- Internos
- Externos

- **Quanto à validade:**

- Válido
- Nulo
- Anulável
- Inexistente

- **Quanto à exequibilidade:**

- Perfeito
- Imperfeito
- Pendente
- Consumado

Espécies de Atos Administrativos:

- **Atos normativos:** Regulamentos, instruções normativas, regimentos, resoluções, deliberações.
- **Atos ordinatórios:** Instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, provimentos, ofícios, despachos administrativos.
- **Atos negociais:** Licença, autorização, permissão, aprovação, visto, homologação, dispensa, renúncia.
- **Atos enunciativos:** Atestado, certidão, pareceres.
- **Atos punitivos:** Visam punir infrações administrativas.

Extinção do Ato Administrativo:

- **Cassação:** Administrado deixa de preencher condição necessária.
- **Anulação:** Retirada do ato por sua invalidade.
- **Revogação:** Retirada do ato por conveniência ou oportunidade.
- **Convalidação:** Correção de vício para tornar o ato válido.



4. Controle da administração pública

Conceito: O controle da administração pública consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos destinados a garantir que a atuação dos órgãos e agentes públicos ocorra em conformidade com os princípios e normas legais. O objetivo é assegurar a legalidade, a moralidade, a eficiência e a eficácia dos atos administrativos, bem como proteger o interesse público.

Tipos de Controle:

1. Controle Interno:

- Realizado pelos próprios órgãos e entidades da administração pública.
- Visa assegurar a conformidade dos atos administrativos com a legislação e regulamentação vigente.
- Exemplo: auditorias internas, inspeções, corregedorias.

2. Controle Externo:

- Exercido por órgãos independentes da administração pública.
- Tem como objetivo a fiscalização da gestão dos recursos públicos e a legalidade dos atos administrativos.
- Exemplo: Tribunal de Contas, Ministério Público.

3. Controle Legislativo:

- Exercido pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais).
- Envolve a fiscalização das contas públicas, a aprovação de orçamentos, a convocação de autoridades para prestar esclarecimentos.
- Exemplo: Comissões parlamentares de inquérito (CPIs).

4. Controle Judicial:

- Realizado pelo Poder Judiciário.
- Visa garantir a conformidade dos atos administrativos com a Constituição e as leis.
- Exemplo: ações de improbidade administrativa, mandado de segurança.

5. Controle Social:

- Exercido pela sociedade civil, incluindo cidadãos, organizações não governamentais e a imprensa.
- Promove a transparência e a participação popular na fiscalização da administração pública.
- Exemplo: audiências públicas, conselhos de políticas públicas.

Instrumentos de Controle:

1. **Auditoria:**
 - Avaliação sistemática dos processos, operações e controles internos para verificar a conformidade e a eficiência.
2. **Inspeção:**
 - Verificação direta das condições de funcionamento e da regularidade dos serviços públicos.
3. **Correição:**
 - Atuação das corregedorias na apuração de irregularidades e aplicação de penalidades administrativas.
4. **Ombudsman:**
 - Intermediação de conflitos entre a administração pública e os cidadãos.
5. **Ouvidoria:**
 - Canal de comunicação para recebimento de denúncias, reclamações e sugestões da população.



5. Organização administrativa da União; administração direta e indireta.

A **organização administrativa da União** compreende a estruturação dos órgãos e entidades responsáveis pela execução das funções administrativas do governo federal. A administração pública federal é dividida em **Administração Direta** e **Administração Indireta**, cada uma com características, competências e formas de atuação distintas.

A organização administrativa busca garantir eficiência, descentralização e legalidade na execução de políticas públicas e na prestação de serviços à sociedade.

Administração Direta

Conceito

A Administração Direta é composta pelos órgãos que integram diretamente a estrutura da União, sem personalidade jurídica própria, subordinados aos chefes do Poder Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos). Esses órgãos exercem atividades administrativas em nome do ente federativo a que pertencem.

Estrutura

No âmbito da União, a Administração Direta é formada por:

1. **Presidência da República:**
 - Órgão máximo do Poder Executivo federal, responsável por estabelecer diretrizes políticas e governamentais.
2. **Ministérios:**
 - Órgãos responsáveis por áreas específicas da administração pública, como saúde, educação, economia e meio ambiente.

Características

- **Centralização:** Atuam diretamente sob o comando do ente federativo, sem autonomia administrativa ou financeira.
- **Personalidade Jurídica:** Não possuem personalidade jurídica própria; sua atuação se dá em nome do ente a que pertencem.
- **Hierarquia:** Estão subordinados diretamente ao Chefe do Executivo.

Exemplos

- Ministério da Saúde.
- Ministério da Educação.
- Secretaria-Geral da Presidência da República.

Administração Indireta

Conceito

A Administração Indireta é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, criadas por lei para desempenhar atividades específicas de forma descentralizada. Apesar de vinculadas à Administração Direta, possuem autonomia administrativa e financeira.

Entidades da Administração Indireta

A Administração Indireta é composta por:

1. Autarquias:

- Entidades públicas com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei para exercer atividades típicas do Estado.
- **Características:**
 - Não têm fins lucrativos.
 - Possuem autonomia administrativa e financeira.
- **Exemplo:** INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

2. Fundações Públicas:

- Entidades com personalidade jurídica de direito público ou privado, criadas para atividades de interesse público, como educação, cultura e pesquisa.
- **Características:**
 - São vinculadas ao ente criador, mas têm autonomia.
 - Podem atuar em áreas específicas, como saúde e ciência.
- **Exemplo:** Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

3. Empresas Públicas:

- Entidades com personalidade jurídica de direito privado, criadas para exercer atividades econômicas ou prestar serviços públicos.
- **Características:**
 - O capital social é 100% público.
 - Podem gerar lucro, mas com finalidade pública.
- **Exemplo:** Correios.

4. Sociedades de Economia Mista:

- Entidades com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital social é dividido entre o poder público (majoritário) e a iniciativa privada.
- **Características:**
 - Atuam em atividades econômicas estratégicas.
 - Estão sujeitas a regras de mercado e à fiscalização pública.
- **Exemplo:** Petrobras.

Aspecto	Administração Direta	Administração Indireta
Personalidade Jurídica	Não possui (atua em nome do ente federativo).	Possui personalidade jurídica própria.
Autonomia	Sem autonomia administrativa ou financeira.	Autonomia administrativa e financeira relativa.
Criação	Por meio de lei ou regulamento.	Por lei específica (autarquias) ou autorização legislativa (fundações e empresas públicas).
Exemplo	Ministérios, secretarias.	INSS, Correios, Petrobras.

Formas de Descentralização Administrativa

A descentralização administrativa ocorre quando o poder público transfere a execução de serviços para outras entidades. Na Administração Indireta, ela pode ocorrer de duas formas principais:

1. **Descentralização por Serviços ou Funcional:**
 - Atribui a uma entidade administrativa (autarquia ou fundação) a execução de determinada atividade.
 - Exemplo: INSS, responsável pela gestão da seguridade social.
2. **Descentralização por Colaboração:**
 - Entrega a execução de serviços públicos a particulares, mediante concessão, permissão ou autorização.
 - Exemplo: Concessão de rodovias para empresas privadas.

Vinculação e Controle

Vinculação

Embora possuam autonomia, as entidades da Administração Indireta estão vinculadas à Administração Direta, que supervisiona suas atividades e zela pelo cumprimento das políticas públicas.

Controle

1. **Controle Finalístico:**
 - A Administração Direta verifica se as entidades da Administração Indireta estão cumprindo suas finalidades institucionais.
2. **Fiscalização pelo Tribunal de Contas:**
 - As entidades da Administração Indireta estão sujeitas à fiscalização financeira e contábil.
3. **Controle Social:**
 - A sociedade, por meio de audiências públicas e órgãos de controle social, pode acompanhar a atuação das entidades públicas.

Princípios Aplicáveis à Organização Administrativa

Os princípios que regem a organização administrativa da União derivam do **Art. 37 da Constituição Federal**, além de outros implícitos e complementares:

1. **Legalidade:**
 - Toda a atuação administrativa deve estar em conformidade com a lei.
2. **Impessoalidade:**
 - A Administração deve atuar de forma objetiva, visando ao interesse público.
3. **Moralidade:**
 - As ações administrativas devem ser éticas e transparentes.
4. **Eficiência:**
 - Busca de resultados positivos com o menor custo.
5. **Supremacia do Interesse Público:**
 - O interesse coletivo prevalece sobre o interesse particular.

Exemplo Prático de Estrutura Administrativa Federal

1. **Administração Direta:**
 - Ministério da Saúde.
 - Ministério da Educação.
 - Secretaria do Tesouro Nacional.
2. **Administração Indireta:**
 - **Autarquia:** INSS, Banco Central.
 - **Fundação Pública:** Fiocruz, IBGE.
 - **Empresa Pública:** Correios, Caixa Econômica Federal.
 - **Sociedade de Economia Mista:** Petrobras, Banco do Brasil.

Conclusão

A organização administrativa da União é estruturada para garantir a prestação de serviços públicos e a execução de políticas públicas de maneira eficiente e descentralizada. Enquanto a Administração Direta atua diretamente sob a autoridade do ente federativo, a Administração Indireta permite maior autonomia e especialização para atender a interesses específicos. Esse modelo equilibra o controle estatal e a flexibilidade administrativa, visando sempre ao interesse público.





6. Agentes públicos

Agentes Públicos

Os agentes públicos são indivíduos que exercem, ainda que temporariamente ou sem remuneração, funções em nome do Estado ou de entidades da Administração Pública. Sua atuação é essencial para o funcionamento da máquina administrativa, sendo regulada por normas que definem suas atribuições, direitos, deveres e responsabilidades.

Esses agentes podem desempenhar atividades políticas, administrativas, técnicas ou auxiliares, sempre em conformidade com os princípios da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade e a eficiência.

Classificação dos Agentes Públicos

A classificação dos agentes públicos é baseada no vínculo jurídico e na natureza das funções desempenhadas. Eles são divididos em:

Agentes Políticos

Os agentes políticos ocupam os mais altos cargos nos Poderes Executivo, Legislativo e, excepcionalmente, no Judiciário, sendo responsáveis pela formulação e direção das políticas públicas. Sua atuação é regida diretamente pela Constituição Federal e por legislações específicas.

Exemplos:

- Presidente da República, Governadores, Prefeitos.
- Ministros, Secretários de Estado, Senadores, Deputados e Vereadores.

Os agentes políticos possuem prerrogativas específicas, como imunidades parlamentares e foro privilegiado, mas também estão sujeitos a regimes de responsabilidade diferenciados, como o impeachment ou cassação de mandato.

Servidores Públicos

Os servidores públicos são os agentes que ocupam cargos, empregos ou funções na Administração Pública Direta ou Indireta, com vínculo estatutário, celetista ou temporário. Sua atuação é regida por normas específicas, como a Lei nº 8.112/1990 para servidores federais, ou pela CLT no caso de empregados públicos.

Tipos de servidores públicos:

- **Estatutários:** Regidos por estatutos próprios, geralmente possuem estabilidade e ingressam por concurso público. Exemplo: um professor efetivo de uma universidade federal.
- **Celestistas:** Regidos pela CLT, vinculados a empresas públicas e sociedades de economia mista. Exemplo: trabalhadores dos Correios ou da Petrobras.
- **Temporários:** Contratados para atender necessidades excepcionais, como em situações de calamidade pública ou demandas sazonais. Exemplo: agentes de saúde contratados durante uma campanha de vacinação.

Agentes Honoríficos

São cidadãos convocados para colaborar com o Estado em funções transitórias, geralmente de caráter cívico, e sem vínculo empregatício ou remuneração. Esses agentes exercem funções de interesse público.

Exemplos:

- Mesários nas eleições.
- Jurados em tribunais do júri.

Embora sua atuação seja temporária, os agentes honoríficos estão sujeitos a responsabilidades legais enquanto desempenham suas funções.

Agentes Delegados

Os agentes delegados exercem atribuições públicas em nome próprio, mas por delegação do Estado, em razão de autorização legal ou contratual. A delegação ocorre em áreas que permitem a participação da iniciativa privada.

Exemplos:

- Tabeliães e registradores (cartórios extrajudiciais).
- Concessionárias de serviços públicos, como empresas que administram rodovias pedagiadas.

Agentes Credenciados

São particulares designados para representar o Estado ou realizar funções específicas, sem vínculo permanente com a Administração Pública. Geralmente, são chamados para tarefas pontuais, como estudos técnicos ou representações oficiais.

Exemplo:

- Especialistas contratados para representar o Brasil em eventos internacionais.

Poderes, Deveres e Prerrogativas dos Agentes Públicos

Os agentes públicos possuem poderes, deveres e prerrogativas que garantem a realização eficiente de suas atividades.

Poderes

Os poderes administrativos permitem que os agentes públicos tomem decisões em nome do Estado:

- **Poder de Polícia:** Autoriza limitar direitos individuais para garantir o interesse público. Exemplo: um fiscal de vigilância sanitária interditando um restaurante.
- **Poder Regulamentar:** Permite editar normas para complementar as leis. Exemplo: decretos presidenciais que detalham leis federais.
- **Poder Hierárquico:** Garante a subordinação dentro da Administração, permitindo delegação e supervisão de tarefas. Exemplo: um chefe de setor orientando seus subordinados.

Deveres

Os deveres decorrem dos princípios constitucionais e éticos da Administração Pública:

- **Dever de Probidade:** Exige integridade em todas as ações. Exemplo: não aceitar vantagens indevidas.
- **Dever de Eficiência:** Obriga a busca por resultados com o menor custo. Exemplo: otimizar o atendimento ao público.
- **Dever de Obediência:** Impõe o cumprimento de ordens superiores legítimas.

Prerrogativas

As prerrogativas são direitos e vantagens atribuídos aos agentes públicos para garantir a execução de suas funções:

- **Estabilidade:** Adquirida após três anos de exercício, no caso de servidores estatutários.
- **Irredutibilidade de Remuneração:** Garantida pela Constituição para evitar perdas salariais.
- **Imunidade Parlamentar:** Proteção para discursos e votos dos parlamentares, assegurando a liberdade de atuação.

Cargo, Emprego e Função Públicos

O conceito de cargo, emprego e função públicos define diferentes vínculos e formas de atuação na Administração:

- **Cargo Público:** Unidade administrativa ocupada por servidores estatutários, pode ser efetivo (ingresso por concurso público) ou em comissão (nomeação para chefia ou assessoramento).

- **Emprego Público:** Relação regida pela CLT, típica de empresas públicas e sociedades de economia mista. Exemplo: Caixa Econômica Federal.
- **Função Pública:** Atribuição sem vínculo permanente, como no caso de servidores temporários ou ocupantes de funções de confiança.

Regime Jurídico: Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

O **provimento** é o ato administrativo que formaliza a ocupação de um cargo público. Ele pode ser originário, como no ingresso por concurso público, ou derivado, como na reintegração de um servidor exonerado por erro administrativo.

A **vacância** ocorre por situações como exoneração, aposentadoria, falecimento ou posse em outro cargo incompatível.

A **remoção** é o deslocamento do servidor dentro da mesma entidade, enquanto a **redistribuição** implica a transferência do cargo para outro órgão. A **substituição** ocorre quando um servidor assume temporariamente as funções de outro, geralmente em caso de afastamento.

Direitos e Vantagens

Os agentes públicos possuem direitos assegurados por lei, como:

- **Remuneração** compatível com o cargo ou emprego.
- **Licenças**, como maternidade, paternidade e para tratamento de saúde.
- **Férias** anuais remuneradas.
- **Aposentadoria**, regida por regimes próprios ou pelo regime geral de previdência social.

As vantagens incluem adicionais por tempo de serviço, gratificações por desempenho e diárias para deslocamentos a serviço.

Regime Disciplinar e Responsabilidades

O regime disciplinar regula a conduta dos agentes públicos, estabelecendo penalidades como advertência, suspensão ou demissão para infrações funcionais.

Além disso, os agentes estão sujeitos a três tipos de responsabilidade:

- **Civil**, em caso de danos a terceiros. Exemplo: um erro médico em hospital público.
- **Criminal**, por delitos no exercício das funções. Exemplo: corrupção.
- **Administrativa**, por descumprimento de deveres funcionais, apurada em processo administrativo disciplinar (PAD).

Conclusão

O estudo dos agentes públicos é essencial para compreender a estrutura da Administração Pública e o funcionamento do Estado. Esses agentes, em suas diversas classificações, desempenham papéis fundamentais na execução de políticas públicas e na prestação de serviços à sociedade. Ao entender suas espécies, como agentes políticos, servidores públicos e agentes honoríficos, bem como os deveres, poderes e prerrogativas que os regem, é possível assegurar a eficiência, a moralidade e a legalidade na gestão pública. Além disso, o conhecimento sobre as normas de provimento, vacância, responsabilidades e direitos dos agentes públicos fortalece a transparência e a responsabilidade no exercício das funções estatais, promovendo a confiança da sociedade nas instituições públicas.



7. Serviços públicos

Serviços Públicos

Os **serviços públicos** são atividades desempenhadas diretamente pelo Estado ou por seus delegados, com o objetivo de atender necessidades essenciais da coletividade. São serviços destinados a assegurar o bem-estar social, a ordem pública e os direitos fundamentais, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança, transporte, saneamento e energia.

A prestação de serviços públicos está fundamentada nos princípios da **universalidade, continuidade, eficiência e modicidade tarifária**, o que significa que devem estar disponíveis a todos, ser prestados de maneira ininterrupta, buscar o melhor desempenho e ter custos acessíveis. A concepção desses serviços evolui em função das demandas sociais e do desenvolvimento econômico, mas sua regulamentação, controle e fiscalização seguem padrões definidos pela Constituição Federal e legislações específicas.

Conceito de Serviços Públicos

O conceito de serviço público abrange atividades destinadas a atender necessidades coletivas, realizadas sob a regulação do Estado, independentemente de serem executadas diretamente pela Administração ou delegadas a particulares. Trata-se de um regime jurídico próprio, que visa atender o interesse público.

Por exemplo, o fornecimento de água, energia elétrica e transporte coletivo são serviços públicos essenciais. Eles são organizados e executados de forma a garantir que todos os cidadãos tenham acesso a eles, e sua prestação é acompanhada de mecanismos de controle que asseguram a qualidade, a continuidade e o cumprimento de normas técnicas.

Embora a execução dos serviços possa ser delegada a particulares, a titularidade permanece com o Estado, que tem o dever de regulamentar, fiscalizar e garantir sua eficiência.

Classificação dos Serviços Públicos

Os serviços públicos podem ser classificados conforme sua titularidade, essencialidade, forma de prestação e natureza dos destinatários.

Quanto à **titularidade**, os serviços podem ser **exclusivos do Estado**, quando a Constituição ou a legislação reserva sua execução ao poder público, como no caso da segurança pública e da defesa nacional, ou **delegáveis**, quando podem ser transferidos a particulares para exploração, mediante concessão, permissão ou autorização.

Sob a ótica da **essencialidade**, os serviços são divididos em essenciais e não essenciais. Os serviços essenciais são indispensáveis ao bem-estar e à sobrevivência, como fornecimento de água e energia elétrica, enquanto os não essenciais, embora importantes, não comprometem a ordem pública ou a dignidade humana em caso de interrupção, como serviços de lazer.

Quanto à **forma de prestação**, os serviços podem ser próprios, relacionados diretamente às funções típicas do Estado, como segurança pública e administração da justiça, ou impróprios, que não são exclusividade estatal, mas são prestados em razão de sua relevância, como o transporte público.

Por fim, considerando a **natureza dos destinatários**, temos os serviços individuais (ou *uti singuli*), que atendem usuários específicos e podem ser mensurados, como fornecimento de energia, e os serviços coletivos (ou *uti universi*), que beneficiam a coletividade como um todo, como a iluminação pública.

Regulamentação e Controle dos Serviços Públicos

Os serviços públicos, sendo de interesse coletivo, precisam ser regulamentados e controlados pelo Estado para assegurar sua eficiência e atendimento aos princípios constitucionais. A regulamentação é o conjunto de normas que estabelece como o serviço deve ser prestado, suas condições de funcionamento, tarifas, direitos e deveres dos usuários e obrigações do prestador. Por exemplo, no setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamenta os padrões de qualidade e os valores tarifários aplicados pelas concessionárias.

O controle dos serviços públicos pode ser exercido pelo próprio Estado (controle estatal), pelos usuários (controle social) e pelo Judiciário (controle judicial). O controle estatal é feito por meio de órgãos e agências reguladoras, que fiscalizam o cumprimento das normas e aplicam penalidades em caso de descumprimento. O controle social ocorre por meio de conselhos, audiências públicas e instrumentos como a ouvidoria. Já o controle judicial é acionado quando há violações de direitos ou irregularidades que exigem intervenção da Justiça.

Formas de Prestação de Serviços Públicos

Os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou por meio de delegação a particulares, utilizando diferentes formas e meios. Na prestação direta, os órgãos ou entidades da Administração Pública assumem a execução do serviço, como ocorre com hospitais públicos ou escolas mantidas pelo governo.

Na prestação indireta, o Estado delega a execução para particulares, mantendo a titularidade e a regulação. A delegação ocorre por meio de concessão, permissão ou autorização, que são formalizadas por contrato ou ato administrativo.

A prestação dos serviços deve atender a requisitos como a continuidade, que impede a interrupção arbitrária, salvo em casos previstos em lei; a universalidade, que assegura o acesso a todos os cidadãos; a eficiência, que busca resultados de qualidade com o menor custo; e a modicidade tarifária, garantindo que os custos dos serviços sejam acessíveis à população.

Delegação de Serviços Públicos

A delegação de serviços públicos ocorre quando o Estado transfere a execução de determinada atividade para particulares, mas mantém a titularidade e o controle sobre a prestação. Essa delegação é uma forma de descentralização administrativa que possibilita maior flexibilidade e eficiência, especialmente em setores que demandam elevados investimentos.

Existem três modalidades principais de delegação:

- **Concessão de Serviço Público:** É a transferência da execução do serviço para um concessionário, mediante contrato administrativo, após licitação. O concessionário assume os riscos da operação e pode cobrar tarifas dos usuários para custear o serviço. Exemplo: Concessão de rodovias para cobrança de pedágios.
- **Permissão de Serviço Público:** Semelhante à concessão, a permissão é formalizada por ato administrativo unilateral e precário, podendo ser revogada a qualquer momento. É uma modalidade mais simplificada e temporária. Exemplo: Permissão para transporte coletivo municipal.
- **Autorização de Serviço Público:** É um ato discricionário e unilateral, por meio do qual o poder público autoriza um particular a prestar determinado serviço. Diferentemente das outras modalidades, não exige licitação e tem caráter precário. Exemplo: Autorização para instalação de bancas de jornal em espaços públicos.

Em todas as modalidades, o poder público exerce controle e fiscalização para assegurar a qualidade do serviço e o cumprimento das obrigações contratuais.

Princípios Aplicáveis aos Serviços Públicos

Os serviços públicos são regidos por princípios que asseguram sua prestação eficiente e em conformidade com o interesse coletivo:

- **Continuidade:** Os serviços públicos devem ser prestados de forma ininterrupta, salvo exceções previstas em lei, como inadimplência dos usuários em serviços individuais.
- **Universalidade:** Todos têm direito ao acesso aos serviços públicos, sem discriminação.
- **Eficiência:** A prestação deve buscar os melhores resultados, otimizando recursos e atendendo com qualidade.
- **Modicidade Tarifária:** As tarifas cobradas pelos serviços devem ser proporcionais e acessíveis.
- **Segurança Jurídica:** As regras que regulam os serviços devem ser claras e estáveis, proporcionando previsibilidade aos usuários e prestadores.

Exemplo Prático de Delegação

Imagine uma cidade que deseja melhorar o transporte coletivo. A prefeitura pode optar por realizar uma concessão, abrindo uma licitação pública para selecionar uma empresa que assumirá a operação dos ônibus municipais. O contrato estabelece obrigações como frequência de linhas, qualidade dos veículos e tarifas máximas. A prefeitura, por sua vez, mantém a fiscalização do serviço, garantindo que as regras sejam cumpridas.

Conclusão

Os serviços públicos são instrumentos fundamentais para a promoção do bem-estar coletivo e a garantia de direitos sociais. Seja pela prestação direta ou pela delegação a particulares, o objetivo principal é atender às necessidades da população com qualidade, acessibilidade e eficiência. A regulamentação, o controle e a fiscalização pelo Estado são indispensáveis para assegurar que os princípios constitucionais sejam cumpridos e que os serviços públicos contribuam para o desenvolvimento social e econômico do país.



8. Lei nº 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo)

A **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelecendo normas gerais que orientam a atuação administrativa e promovem a transparência, a eficiência e a proteção dos direitos dos administrados. Essa legislação é um marco no Direito Administrativo, pois padroniza os procedimentos internos da Administração Pública Federal Direta e Indireta, assegurando uma relação mais justa e equilibrada entre o Estado e os cidadãos.

A principal finalidade da lei é garantir que os atos administrativos sejam praticados de forma legal, fundamentada e imparcial, sempre respeitando os princípios constitucionais e os direitos dos envolvidos. Embora seja direcionada à esfera federal, seus princípios e fundamentos influenciam significativamente a regulamentação de processos administrativos nos estados e municípios, o que torna seu estudo indispensável para a compreensão do funcionamento da Administração Pública.

Finalidade e Importância da Lei

A Lei nº 9.784/1999 foi criada para organizar e regulamentar os procedimentos administrativos, permitindo que a Administração Pública atue de maneira eficiente e respeite os direitos fundamentais dos administrados. Sua importância reside no fato de promover segurança jurídica, padronizar os trâmites internos e assegurar que todos os cidadãos tenham o direito de participar ativamente nos processos que os envolvem.

Essa lei garante que a Administração Pública não seja arbitrária em suas decisões. Isso significa que qualquer ato administrativo deve ser precedido de um processo que assegure o contraditório, a ampla defesa e a transparência. Por exemplo, antes de aplicar uma penalidade a um servidor público ou negar um benefício solicitado por um cidadão, a Administração é obrigada a ouvir os argumentos das partes envolvidas e fundamentar sua decisão em fatos e normas legais.

Além disso, a Lei do Processo Administrativo reforça o controle sobre os atos da Administração, facilitando sua fiscalização tanto pela sociedade quanto pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário.

Princípios Fundamentais da Lei

Os princípios que regem a Lei nº 9.784/1999 são fundamentais para assegurar que o processo administrativo atenda ao interesse público e respeite os direitos dos administrados. Esses princípios norteiam todas as etapas do processo, desde sua instauração até a decisão final, e incluem:

- **Legalidade:** Nenhum ato administrativo pode ser praticado sem amparo legal. Isso significa que a Administração deve agir estritamente dentro dos limites estabelecidos pela legislação.
- **Moralidade:** Os atos administrativos devem ser pautados por valores éticos e transparência, evitando favorecimentos ou práticas contrárias ao interesse público.
- **Publicidade:** Todas as etapas do processo administrativo devem ser acessíveis aos interessados, salvo nos casos em que o sigilo seja necessário para proteger informações sensíveis.
- **Ampla Defesa e Contraditório:** Garante que todos os envolvidos no processo tenham a oportunidade de apresentar suas razões, provas e argumentos antes de qualquer decisão.
- **Eficiência:** A Administração deve atuar com agilidade, evitando atrasos desnecessários, e buscar a melhor utilização dos recursos disponíveis.
- **Segurança Jurídica:** A Administração deve garantir estabilidade nas suas decisões, protegendo os direitos adquiridos e promovendo previsibilidade nos seus atos.

Esses princípios são aplicáveis a todos os processos administrativos, independentemente de sua complexidade ou do órgão responsável.

Abrangência da Lei

A Lei nº 9.784/1999 é aplicável à Administração Pública Federal Direta e Indireta, abrangendo os ministérios, secretarias, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Embora tenha sido criada para regular exclusivamente o âmbito federal, seus princípios são frequentemente utilizados como referência para legislações estaduais e municipais.

É importante destacar que a lei regula os processos administrativos em sentido amplo. Isso inclui procedimentos disciplinares, processos para concessão de benefícios, revisões de atos administrativos, recursos hierárquicos, entre outros. Por exemplo, um cidadão que solicita aposentadoria junto ao INSS está submetido às normas dessa lei, assim como um servidor público que responde a um processo administrativo disciplinar (PAD).

Etapas do Processo Administrativo

A Lei nº 9.784/1999 organiza o processo administrativo em etapas bem definidas, que asseguram o cumprimento dos princípios mencionados e garantem que a decisão final seja tomada de forma justa e fundamentada. Essas etapas incluem:

Instauração

O processo administrativo pode ser iniciado de duas formas: por iniciativa do administrado (requerimento) ou por iniciativa da Administração Pública (de ofício). Quando é o administrado quem dá início ao processo, ele deve apresentar um requerimento formal, contendo as informações necessárias para análise do pedido. No caso de instauração de ofício, cabe à Administração identificar a necessidade de iniciar o processo, como no caso de apuração de irregularidades ou concessão de benefícios.

Instrução

A instrução é a fase mais importante do processo administrativo, pois é nela que são coletadas todas as informações, documentos e provas necessários para fundamentar a decisão. Durante essa etapa, a Administração deve notificar os interessados, realizar diligências, solicitar documentos e conceder prazos para que os administrados apresentem suas manifestações.

Por exemplo, em um processo para concessão de um benefício previdenciário, a Administração pode solicitar comprovantes de tempo de contribuição, laudos médicos e outros documentos que justifiquem a concessão do benefício.

Contraditório e Ampla Defesa

Os administrados têm o direito de participar ativamente do processo, apresentando suas alegações, contradizendo provas contrárias e requerendo novas diligências. Isso é especialmente relevante em processos que podem resultar em penalidades, como multas administrativas ou exonerações de servidores públicos.

Decisão

A decisão deve ser proferida por autoridade competente, com base nas provas e argumentos apresentados. A Lei nº 9.784/1999 exige que a decisão seja fundamentada, ou seja, deve indicar claramente os motivos que levaram à sua adoção, incluindo os dispositivos legais e as provas consideradas.

Recursos

Caso o administrado não concorde com a decisão, ele pode interpor recursos administrativos dentro dos prazos estabelecidos pela lei. O recurso será analisado por uma instância superior, que poderá manter, modificar ou anular a decisão original.

Direitos e Deveres dos Administrados

Os administrados possuem direitos assegurados pela Lei nº 9.784/1999, que visam equilibrar a relação entre o poder público e os cidadãos. Esses direitos incluem:

- Ser tratado com respeito e igualdade, sem discriminação.
- Ter acesso às informações do processo e obter cópias dos autos.
- Apresentar alegações, provas e recursos contra decisões que os prejudiquem.
- Receber respostas fundamentadas às suas solicitações.

Por outro lado, os administrados também possuem deveres, como prestar informações verdadeiras e colaborar com a Administração no fornecimento de documentos e esclarecimentos necessários ao processo.

Exemplo Prático de Aplicação

Imagine um servidor público que responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suposta prática de ato de improbidade administrativa. Antes de aplicar qualquer penalidade, a Administração deve instaurar o processo, notificá-lo e conceder prazo para que ele apresente sua defesa. Durante a instrução, o servidor pode requerer a produção de provas, como testemunhas e documentos. Caso não concorde com a decisão final, ele tem o direito de recorrer à instância superior.

Conclusão

A **Lei nº 9.784/1999** desempenha um papel central na organização e regulação dos processos administrativos no Brasil. Ela garante que a Administração Pública atue com transparência, eficiência e respeito aos direitos dos administrados, promovendo segurança jurídica e controle sobre os atos administrativos. Sua aplicação fortalece a relação entre o Estado e os cidadãos, assegurando que as decisões administrativas sejam justas e fundamentadas.

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.

Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta;

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

CAPÍTULO II DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente;

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.

CAPÍTULO III DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I - expor os fatos conforme a verdade;

II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

III - não agir de modo temerário;

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

CAPÍTULO IV DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 5º O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

- I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
- II - identificação do interessado ou de quem o represente;
- III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
- IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
- V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes.

Art. 8º Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

CAPÍTULO V DOS INTERESSADOS

Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo:

- I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação;
- II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;
- III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
- IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio.

CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I - a edição de atos de caráter normativo;

II - a decisão de recursos administrativos;

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

CAPÍTULO VII DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

CAPÍTULO VIII DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir.

§ 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade.

§ 3º A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.

§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas.

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.

Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.

CAPÍTULO IX DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:

I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

CAPÍTULO X DA INSTRUÇÃO

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas.

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado.

Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento.

Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

CAPÍTULO XI DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

CAPÍTULO XI-A DA DECISÃO COORDENADA

(Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-A. No âmbito da Administração Pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 (três) ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que: (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

I - for justificável pela relevância da matéria; e (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

II - houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 4º A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 5º A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 6º Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos: (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

I - de licitação; (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

II - relacionados ao poder sancionador; ou (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

III - em que estejam envolvidas autoridades de Poderes distintos. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-B. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o art. 9º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito a voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-C. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-D. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-E. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-F. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Parágrafo único. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

Art. 49-G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações: (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

I - relato sobre os itens da pauta; (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

II - síntese dos fundamentos aduzidos; (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

III - síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação; (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

IV - registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação; (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

V - posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar; e (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

VI - decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 1º Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão ou da entidade representada. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 2º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

§ 3º A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso IV do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. (Incluído pela Lei nº 14.210, de 2021)

CAPÍTULO XII

DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

CAPÍTULO XIII DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.

§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

CAPÍTULO XIV DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

CAPÍTULO XV
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006). Vigência

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa.

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

- I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
- II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
- III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;
- IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I - fora do prazo;
- II - perante órgão incompetente;
- III - por quem não seja legitimado;
- IV - após exaurida a esfera administrativa.

§ 1º Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006). Vigência

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal. (Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006). Vigência

Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.

CAPÍTULO XVI DOS PRAZOS

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem

CAPÍTULO XVII

DAS SANÇÕES

Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa.

CAPÍTULO XVIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado: (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 1º A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 2º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009).

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

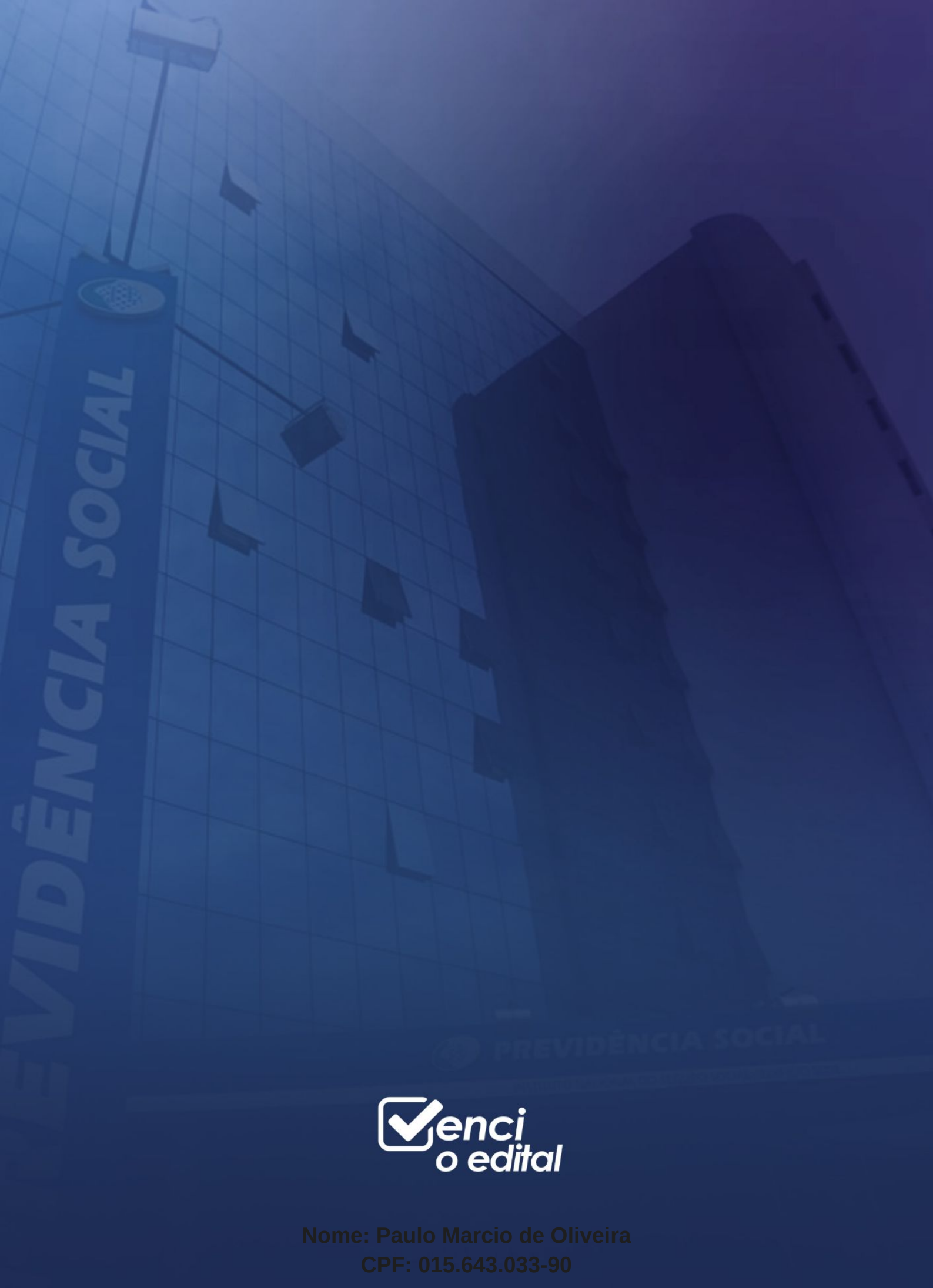
Brasília 29 de janeiro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Renan Calheiros

Paulo Paiva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1.2.1999 e retificado em 11.3.1999



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90